



PUTUSAN
Nomor 294/Pid.B/2024/PN Rgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rengat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **LAKSONO UTOMO BIN (ALM) SUGITO;**
2. Tempat lahir : Titian Resak;
3. Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun/26 September 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Sungai Baung II Rt.005 Rw.002 Desa Pematang Jaya Kec. Rengat Barat Kab. Indragiri Hulu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 20 Juli 2024 sampai dengan tanggal 21 Juli 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Juli 2024 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2024;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 18 September 2024;
3. Penyidik perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 September 2024 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 26 September 2024 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2024 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 9 November 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 November 2024 sampai dengan tanggal 8 Januari 2025;
7. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 9 Januari 2025 sampai dengan tanggal 7 Februari 2025;

Terdakwa dalam persidangan didampingi oleh Sujarwo, S.H Advokat/Penasihat Hukum pada kantor hukum Sujarwo SH & Partner yang beralamat di Jalan Subrantas Desa Titian Resak, Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu berdasarkan Surat Kuasa Khusus No020/SK.Pid/S/X/2024 tanggal 14 Oktober 2024 yang didaftarkan pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rengat dengan Nomor Register :
196/SK/Pid/2024/PN REGT tanggal 15 Oktober 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rengat Nomor 294/Pid.B/2024/PN Rgt tanggal 11 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 294/Pid.B/2024/PN Rgt tanggal 11 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Menyatakan Terdakwa Laksono Utomo bin (Alm) Sugito terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja merampas nyawa orang lain, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri” sebagaimana diatur dalam Pasal 338 Jo Pasal 53 ayat (1) KUHPidana sebagaimana dakwaan kesatu.
- 2) Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Laksono Utomo bin (Alm) Sugito dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun. dengan dikurangkan dengan masa penahanan yang telah dijalani dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
- 3) Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) buah jerigen yang berisikan air.
 - 1 (satu) buah kual yang berisikan gulai ayam .
 - 1 (satu) botol plastik yang berisikan cairan merek triester

Dirampas untuk dimusnahkan

- 4) Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Laksono Utomo bin (Alm) Sugito tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja merampas nyawa orang lain, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu,

Halaman 2 dari 36 Putusan Nomor 294/Pid.B/2024/PN Rgt



bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri” Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 Jo Pasal 53 Ayat (1) KUHPidana.” sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;

2. Membebaskan Terdakwa Laksono Utomo bin (Alm) Sugito dari Dakwaan Alternatif Pertama;

3. Menyatakan Terdakwa Laksono Utomo bin (Alm) Sugito terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penganiyaan dengan rencana lebih dahulu “Pasal 353 ayat 1(satu) KUHPidana, sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;

4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama (Empat) tahun;

5. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Buah jerigen yang berisikan air.
- 1 (satu) buah Kuali yang berisikan gulai ayam .
- 1 (satu) botol plastic yang berisikan cairan merek trimester.

6. Dirampas untuk dimusnahkan;

7. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,-(dua ribu rupiah).

Dan apabila Majelis Hakim Yang Terhormat berpendapat lain kami mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono).

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa Laksono Utomo bin (Alm) Sugito pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2024 sekira pukul 23.30 Wib atau setidaknya masih dalam tahun 2024 di Perumahan Karyawan PT. Tunggal Perkasa Plantation Desa Sungai Air Putih Kec. Sungai Lala Kab. Indragiri Hulu atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rengat, yang berwenang memeriksa dan mengadili “dengan sengaja merampas nyawa orang lain, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri”, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2024 sekira jam 19.00 WIB Terdakwa pergi membeli 1 (satu) botol plastik warna biru yang berisi cairan racun merek Tieste yang digunakan untuk mematikan tanaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumpun di belakang rumah, setelah membeli racun tersebut Terdakwa pulang ke rumah di Perumahan Karyawan PT. Tunggal Perkasa Plantation Desa Sungai Air Putih Kec. Sungai Lala Kab. Inhu, kemudian sekira pukul 23.00 WIB, Terdakwa memiliki niat untuk memasukkan cairan racun merek Tieste sebanyak 2 (dua) sendok kedalam 1 (satu) buah jerigen yang biasa saksi Febry Rohalman Siboro alias Febri bin Parlin Siboro pergunakan sebagai tempat air minum saat bekerja, lalu Terdakwa meneteskan cairan racun merek Tieste sebanyak 1 (satu) tetes kedalam tempat masak nasi yang berisi nasi, lalu memasukkan sebanyak 1 ½ (satu setengah) sendok cairan racun merek Tieste kedalam masakan gulai ayam, selanjutnya Terdakwa masuk kedalam kamar untuk menyimpan racun di kamar Terdakwa.

- Bahwa keesokannya pada hari Jumat tanggal 19 Juli 2024 sekira pukul 07.00 WIB, saksi Yohana Siahaan binti (Alm) Mariten Siahaan datang ke rumah saksi Mutiara Purba alias Mak Deswita binti Lindung Purba lalu mengatakan lagi “coba cium bau gulai aku ini sama seperti nasi semalam” kemudian saksi Mutiara Purba alias Mak Deswita binti Lindung Purba mencium gulai ayam saksi Yohana Siahaan binti (Alm) Mariten Siahaan lalu saksi Mutiara Purba alias Mak Deswita binti Lindung Purba mengatakan “iya ini baunya menyengat kali, coba telepon suamimu kasitau sama dia” kemudian sekira pukul 10.00 WIB, saksi Yohana Siahaan binti (Alm) Mariten Siahaan mengirim pesan WhatsApp kepada saksi Febry Rohalman Siboro alias Febri bin Parlin Siboro dengan mengatakan “pa ayam gulai kita ini baunya sama seperti nasi semalam” lalu saksi Febry Rohalman Siboro alias Febri bin Parlin Siboro berkata “simpan dulu jangan dibuang” dan saksi Yohana Siahaan binti (Alm) Mariten Siahaan mengatakan “iya”, selanjutnya saksi Febry Rohalman Siboro alias Febri bin Parlin Siboro meminta izin kepada saksi Anggi Muri Nofrian bin Muklis (selaku mandor) untuk pulang ke rumah namun saksi Anggi Muri Nofrian bin Muklis tidak belum memberikan izin dan harus meminta izin dulu kepada Asisten, selanjutnya saksi Anggi Muri Nofrian bin Muklis pergi menemui Asisten sedangkan saksi Febry Rohalman Siboro alias Febri bin Parlin Siboro meminum air yang telah dibawa dari rumah dengan jerigen, lalu setelah meminum air tersebut saksi Febry Rohalman Siboro alias Febri bin Parlin Siboro merasakan air minum tersebut pahit lalu saksi Febry Rohalman Siboro alias Febri bin Parlin Siboro mulai merasakan sakit serta mual pada bagian perut, kaki dan tangan saksi Febry Rohalman Siboro alias Febri bin Parlin Siboro terasa

Halaman 4 dari 36 Putusan Nomor 294/Pid.B/2024/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dingin, beberapa saat kemudian saksi Febry Rohalman Siboro alias Febri bin Parlin Siboro guling guling di tanah karena merasakan sakit dengan keadaan lemas, melihat kejadian tersebut saksi Anggi Muri Nofrian bin Muklis langsung membawa saksi Febry Rohalman Siboro alias Febri bin Parlin Siboro ke klinik PT. Tunggal Perkasa Plantation namun karena klinik PT. Tunggal Perkasa Plantation tidak sanggup menangani selanjutnya saksi Febry Rohalman Siboro alias Febri bin Parlin Siboro dirujuk ke Rumah Sakit Ibnu Sina Air Molek Kec. Pasir Penyu Kab. Indragiri Hulu.

- Bahwa selanjutnya saksi Margono bin (Alm) Saliman yang merupakan petugas pengamanan dari PT. Tunggal Perkasa Plantation melakukan pemeriksaan ke rumah yang ditempati oleh Terdakwa, saksi Febry Rohalman Siboro alias Febri bin Parlin Siboro, dan saksi Yohana Siahaan binti (Alm) Mariten Siahaan, lalu saksi Margono bin (Alm) Saliman bertanya kepada saksi Yohana Siahaan binti (Alm) Mariten Siahaan "bagaimana ceritanya kenapa suaminya keracunan" kemudian saksi Yohana Siahaan binti (Alm) Mariten Siahaan menjawab " tidak tahu pak, sepertinya gulai ayam yang saya masak juga ada bau racunnya", kemudian saksi Margono bin (Alm) Saliman masuk kedalam rumah tersebut dan mencium gulai ayam yang saksi Yohana Siahaan binti (Alm) Mariten Siahaan masak seperti ada bau racun, lalu saksi Margono bin (Alm) Saliman memeriksa rumah dan masuk kedalam kamar Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) botol racun yang tutupnya terbuka kemudian saksi Margono bin (Alm) Saliman melaporkan temuan tersebut kepada pimpinan PT. Tunggal Perkasa Plantation lalu setelah tiba di kantor PT. Tunggal Perkasa Plantation, saksi Margono bin (Alm) Saliman bertemu dengan Terdakwa kemudian Terdakwa mengakui perbuatannya telah memasukkan cairan racun merek Tieste kedalam makanan dan minuman milik saksi Febry Rohalman Siboro alias Febri bin Parlin Siboro dan saksi Yohana Siahaan binti (Alm) Mariten Siahaan.

- Bahwa berdasarkan surat Visum Et Repertum Nomor : 371/2024/Rhs/IX/047 tanggal 03 September 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Serli Marcelisa selaku Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Indrasari Kab. Indragiri Hulu telah melakukan pemeriksaan terhadap sdr. saksi Febry Rohalman Siboro alias Febri bin Parlin Siboro diperoleh kesimpulan pada pemeriksaan tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan namun ditemukan gejala keracunan.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 18380KBF/2024 tanggal 26 Juli 2024 dari Kepolisian Negara

Halaman 5 dari 36 Putusan Nomor 294/Pid.B/2024/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Daerah Riau yang ditandatangani Pemeriksa Erik Rezaloka, S.T., M.T., M.Eng, Ajun Komisaris Polisi NRP 77091079, Dwiki Zuliyandi, S.Si., S.H, Inspektur Polisi Dua NRP 99010833 yang diketahui oleh Erik Rezakola, S.T.M.T, M.Eng Komisaris Polisi NRP 77091079 milik Terdakwa Laksono Utomo bin (Alm) Sugito, pada pokoknya menyimpulkan bahwa : Barang bukti berupa 1 (satu) botol sampel yang berisikan air sebnayak 100 ml selanjutnya disebut (069/KBF/2024) dan 1 (satu) botol sampel yang berisikan kuah gulai sebanyak 100 ml selanjutnya disebut (070/KBF/2024) Terdeteksi mengandung Triclopyr dan ttd bahan berbahaya, ttd Arsen, ttd Pestisida, ttd Alkohol, serta ttd Sianida.

- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi Febry Rohalman Siboro alias Febri bin Parlin Siboro dirawat dirumah sakit selama 4 (hari) dan tidak dapat bekerja selama 7 (tujuh) hari.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 338 Jo Pasal 53 ayat (1) KUHPidana;

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa Laksono Utomo bin (Alm) Sugito pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2024 sekira pukul 23.30 Wib atau setidaknya masih dalam tahun 2024 di Perumahan Karyawan PT. Tunggal Perkasa Plantation Desa Sungai Air Putih Kec. Sungai Lala Kab. Indragiri Hulu atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rengat, yang berwenang memeriksa dan mengadili "penganiayaan dengan rencana lebih dahulu", perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2024 sekira jam 19.00 WIB Terdakwa pergi membeli 1 (satu) botol plastik warna biru yang berisi cairan racun merek Tieste yang digunakan untuk mematikan tanaman rumput di belakang rumah, setelah membeli racun tersebut Terdakwa pulang ke rumah di Perumahan Karyawan PT. Tunggal Perkasa Plantation Desa Sungai Air Putih Kec. Sungai Lala Kab. Inhu, kemudian sekira pukul 23.00 WIB, Terdakwa memiliki niat untuk memasukkan cairan racun merek Tieste sebanyak 2 (dua) sendok kedalam 1 (satu) buah jerigen yang biasa saksi Febry Rohalman Siboro alias Febri bin Parlin Siboro pergunakan sebagai tempat air minum saat bekerja, lalu Terdakwa meneteskan cairan racun merek Tieste sebanyak 1 (satu) tetes kedalam tempat masak nasi yang berisi nasi, lalu memasukkan sebanyak 1 ½ (satu setengah) sendok

Halaman 6 dari 36 Putusan Nomor 294/Pid.B/2024/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cairan racun merek Tieste kedalam masakan gulai ayam, selanjutnya Terdakwa masuk kedalam kamar untuk menyimpan racun di kamar Terdakwa.

- Bahwa keesokannya pada hari Jumat tanggal 19 Juli 2024 sekira pukul 07.00 WIB, saksi Yohana Siahaan binti (Alm) Mariten Siahaan datang ke rumah saksi Mutiara Purba alias Mak Deswita binti Lindung Purba lalu mengatakan lagi "coba cium bau gulai aku ini sama seperti nasi semalam" kemudian saksi Mutiara Purba alias Mak Deswita binti Lindung Purba mencium gulai ayam saksi Yohana Siahaan binti (Alm) Mariten Siahaan lalu saksi Mutiara Purba alias Mak Deswita binti Lindung Purba mengatakan "iya ini baunya menyengat kali, coba telepon suamimu kasitau sama dia" kemudian sekira pukul 10.00 WIB, saksi Yohana Siahaan binti (Alm) Mariten Siahaan mengirim pesan WhatsApp kepada saksi Febry Rohalman Siboro alias Febri bin Parlin Siboro dengan mengatakan "pa ayam gulai kita ini baunya sama seperti nasi semalam" lalu saksi Febry Rohalman Siboro alias Febri bin Parlin Siboro berkata "simpan dulu jangan dibuang" dan saksi Yohana Siahaan binti (Alm) Mariten Siahaan mengatakan "iya", selanjutnya saksi Febry Rohalman Siboro alias Febri bin Parlin Siboro meminta izin kepada saksi Anggi Muri Nofrian bin Muklis (selaku mandor) untuk pulang ke rumah namun saksi Anggi Muri Nofrian bin Muklis tidak belum memberikan izin dan harus meminta izin dulu kepada Asisten, selanjutnya saksi Anggi Muri Nofrian bin Muklis pergi menemui Asisten sedangkan saksi Febry Rohalman Siboro alias Febri bin Parlin Siboro meminum air yang telah dibawa dari rumah dengan jerigen, lalu setelah meminum air tersebut saksi Febry Rohalman Siboro alias Febri bin Parlin Siboro merasakan air minum tersebut pahit lalu saksi Febry Rohalman Siboro alias Febri bin Parlin Siboro mulai merasakan sakit serta mual pada bagian perut, kaki dan tangan saksi Febry Rohalman Siboro alias Febri bin Parlin Siboro terasa dingin, beberapa saat kemudian saksi Febry Rohalman Siboro alias Febri bin Parlin Siboro guling guling di tanah karena merasakan sakit dengan keadaan lemas, melihat kejadian tersebut saksi Anggi Muri Nofrian bin Muklis langsung membawa saksi Febry Rohalman Siboro alias Febri bin Parlin Siboro ke klinik PT. Tunggal Perkasa Plantation namun karena klinik PT. Tunggal Perkasa Plantation tidak sanggup menangani selanjutnya saksi Febry Rohalman Siboro alias Febri bin Parlin Siboro dirujuk ke Rumah Sakit Ibnu Sina Air Molek Kec. Pasir Penyu Kab. Indragiri Hulu.

Halaman 7 dari 36 Putusan Nomor 294/Pid.B/2024/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saksi Margono bin (Alm) Saliman yang merupakan petugas pengamanan dari PT. Tunggal Perkasa Plantation melakukan pemeriksaan ke rumah yang ditempati oleh Terdakwa, saksi Febry Rohalman Siboro alias Febri bin Parlin Siboro, dan saksi Yohana Siahaan binti (Alm) Mariten Siahaan, lalu saksi Margono bin (Alm) Saliman bertanya kepada saksi Yohana Siahaan binti (Alm) Mariten Siahaan “bagaimana ceritanya kenapa suaminya keracunan” kemudian saksi Yohana Siahaan binti (Alm) Mariten Siahaan menjawab “ tidak tahu pak, sepertinya gulai ayam yang saya masak juga ada bau racunnya”, kemudian saksi Margono bin (Alm) Saliman masuk kedalam rumah tersebut dan mencium gulai ayam yang saksi Yohana Siahaan binti (Alm) Mariten Siahaan masak seperti ada bau racun, lalu saksi Margono bin (Alm) Saliman memeriksa rumah dan masuk kedalam kamar Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) botol racun yang tutupnya terbuka kemudian saksi Margono bin (Alm) Saliman melaporkan temuan tersebut kepada pimpinan PT. Tunggal Perkasa Plantation lalu setelah tiba di kantor PT. Tunggal Perkasa Plantation, saksi Margono bin (Alm) Saliman bertemu dengan Terdakwa kemudian Terdakwa mengakui perbuatannya telah memasukkan cairan racun merek Tieste kedalam makanan dan minuman milik saksi Febry Rohalman Siboro alias Febri bin Parlin Siboro dan saksi Yohana Siahaan binti (Alm) Mariten Siahaan.
- Bahwa berdasarkan surat Visum Et Repertum Nomor : 371/2024/Rhs/IX/047 tanggal 03 September 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Serli Marcelisa selaku Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Indrasari Kab. Indragiri Hulu telah melakukan pemeriksaan terhadap sdr. saksi Febry Rohalman Siboro alias Febri bin Parlin Siboro diperoleh kesimpulan pada pemeriksaan tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan namun ditemukan gejala keracunan.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 18380KBF/2024 tanggal 26 Juli 2024 dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Riau yang ditandatangani Pemeriksa Erik Rezaloka, S.T., M.T., M.Eng, Ajun Komisaris Polisi NRP 77091079, Dwiki Zuliyandi, S.Si., S.H, Inspektur Polisi Dua NRP 99010833 yang diketahui oleh Erik Rezakola, S.T.M.T, M.Eng Komisaris Polisi NRP 77091079 milik Terdakwa Laksono Utomo bin (Alm) Sugito, pada pokoknya menyimpulkan bahwa : Barang bukti berupa 1 (satu) botol sampel yang berisikan air sebnayak 100 ml selanjutnya disebut (069/KBF/2024) dan 1 (satu) botol sampel yang berisikan kuah gulai sebanyak 100 ml selanjutnya disebut

Halaman 8 dari 36 Putusan Nomor 294/Pid.B/2024/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(070/KBF/2024) Terdeteksi mengandung Triclopyr dan ttd bahan berbahaya, ttd Arsen, ttd Pestisida, ttd Alkohol, serta ttd Sianida

- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi Febry Rohalman Siboro alias Febri bin Parlin Siboro dirawat di rumah sakit selama 4 (hari) dan tidak dapat bekerja selama 7 (tujuh) hari.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 353 ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti isinya dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Yohana Siahaan binti (Alm) Mariten Siahaan di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa memasukkan racun ke dalam makanan dan minuman sdr. Febri Rohalman Siboro setelah mandor PT. Tunggal Perkasa Plantation menelepon Saksi dengan mengatakan "Buk ini benar ya istri Pak Febri" dan Saksi menjawab "Iya Pak" dan Mandor tersebut mengatakan "Pak Febrinya lagi di rumah sakit bisa ibu datang kemari" dan tidak lama kemudian suami Saksi menelepon dengan mengatakan "Aku lagi di rumah sakit, aku keracunan, datanglah kesini bawa adik" dan Saksi menjawab "Iyalah aku jemput ke sekolah dulu" kemudian Saksi pergi ke sekolah menjemput anak setelah menjemput anak dan pulang lagi ke rumah Saksi melihat beberapa orang pengaman dari PT. Tunggal Perkasa Plantation sudah berada di rumah dan salah seorang mengatakan kepada Saksi "Pamit mau memeriksa rumah" dan Saksi mengatakan "Iya" dan salah seorang menanyakan kepada Saksi "bagaimana ceritanya kenapa suaminya keracunan" dan Saksi menjawab "Tidak tahu pak, sepertinya gulai ayam yang Saksi masak juga ada bau racunnya" kemudian pengaman PT. Tunggal Perkasa Plantation masuk ke dalam rumah dan mencium gulai ayam yang Saksi masak dan pengaman PT. Tunggal Perkasa tersebut mengatakan "iya buk seperti ada bau racun" kemudian pengaman PT. Tunggal Perkasa Plantation memeriksa rumah dan masuk ke dalam kamar Terdakwa dan pada saat di kamar Terdakwa ditemukan 1 (satu) botol racun yang tutupnya terbuka.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui racun jenis apa yang ditemukan keamanan PT. Tunggal Perkasa Plantation di dalam kamar Terdakwa tetapi racun tersebut di dalam botol plastik warna biru merek Triester
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2024 sekira pukul 20.00 WIB sewaktu Saksi sedang berada di perumahan karyawan PT. Tunggal Perkasa Plantation Desa Sungai Air Putih Kec. Sungai Lala Kab. Indragiri Hulu yang mana di rumah tersebut tinggal suami Saksi yang bernama Febri Rohalman Siboro dan salah seorang karyawan PT. Tunggal Perkasa Plantation yakni Terdakwa pada saat Saksi hendak memberi makan anak dan Saksi mencium bau aneh dari nasi yang Saksi masak kemudian Saksi menyuruh suami Saksi untuk mencium dan suami Saksi mengatakan "Ini sudah tidak betul buang saja " dan tetangga Saksi yang bernama Mak Desita datang dengan mengatakan "Ada apa?" dan Saksi mengatakan "Ini nasi kami baunya lain" dan tetangga Saksi mengatakan "Oh iya buang aja" Saksi membuang nasi tersebut kemudian Saksi memasak nasi lagi dan memasak gulai ayam kemudian Saksi memberi anak dan suami makan malam setelah makan Saksi bersama suami dan anak istirahat di kamar dan sekira pukul 23.00 WIB Saksi mendengar Terdakwa pulang dan Saksi bersama dengan tetap di dalam kamar kemudian sekira pukul 05.00 WIB Saksi bangun tidur dan memanaskan gulai ayam kemudian Saksi memberi makan anak Saksi dan Saksi melihat suami Saksi menambah air minum ke dalam jerigen tempat air minum untuk dibawa kerja dan suami Saksi pergi kerja sedangkan Terdakwa masih di dalam kamar setelah suami Saksi pergi Terdakwa keluar dari dalam kamar sedangkan Saksi pergi ke rumah tetangga dan pada saat Saksi keluar rumah Saksi melihat Terdakwa menutup pintu setengah karena Saksi merasa curiga Saksi masuk ke dalam rumah dan Saksi melihat Terdakwa dari dapur langsung masuk ke dalam kamar dan Saksi masuk ke dalam kamar mandi dan Saksi mendengar Terdakwa pergi dari rumah kemudian Saksi keluar dari dalam kamar mandi dan Saksi mencium bau aneh di dapur dan Saksi mencium nasi tetapi tidak ada bau aneh dan Saksi mencium gulai ayam dan Saksi mencium aneh dari gulai ayam tersebut kemudian Saksi bertanya kepada tetangga Saksi yang bernama Mak Desita "Coba cium bau gulai aku ini sama seperti nasi semalam" dan Mak Desita mengatakan "Iya ini baunya menyengat kali , coba telepon suamimu kasitau sama dia" dan Saksi menelepon suami Saksi tetapi tidak masuk karena jaringan susah kemudian Saksi mengirim pesan What App "Pa ayam gulai kita ini baunya sama seperti nasi semalam" dan tidak berapa lama suami Saksi menlepon dengan

Halaman 10 dari 36 Putusan Nomor 294/Pid.B/2024/PN Rgt



mengatakan “ Kenapa?” dan Saksi menjawab “Gulai ayam kita sama baunya seperti nasi semalam” dan suami Saksi mengatakan “Simpan dulu jangan dibuang “ dan Saksi mengatakan “ Iya “ dan sekira pukul 10.00 WIB mandor PT. Tunggal Perkasa Plantation menelepon Saksi dengan mengtakan “Buk ini benar yan istri Pak Febri “ dan Saksi menjawab “Iya Pak “ dan mandor tersebut mengatakan “ Pak Febri nya lagi di rumah sakit bisa ibu datang kemari “ dan tidak lama kemudian suami Saksi menelepon dengan mengatakan “Aku lagi di rumah sakit, aku keracunan, datanglah ke sini bawa adik “ dan Saksi menjawab “ Iyalah aku jemput ke sekolah dulu “ kemudian Saksi pergi ke sekolah menjemput anak setelah menjemput anak dan pulang lagi ke rumah Saksi melihat beberapa orang karyawan dan pengaman PT. Tunggal Perkasa Plantation sudah berada di rumah dan salah seorang mengatakan kepada Saksi “ pamiit mau memeriksa rumah “ dan Saksi mengatakan “Iya“ dan salah seorang menanyakan kepada Saksi “Bagaimana ceritanya kenapa suaminya keracunan” dan Saksi menjawab “Tidak tahu pak, sepertinya gulai ayam yang Saksi masak juga ada bau racunnya” kemudian karyawan dan pengaman PT. Tunggal Perkasa Plantation masuk ke dalam rumah dan mencium gulai ayam yang Saksi masak dan orang tersebut mengatakan “Iya buk seperti ada bau racun” kemudian pengaman PT. Tunggal Perkasa Plantation memeriksa rumah dan masuk ke dalam kamar Terdakwa dan pada saat di kamar Terdakwa ditemukan 1 (satu) botol racun yang tutupnya terbuka kemudian Saksi pergi ke rumah sakit dan suami Saksi mengatakan bahwa ianya keracunan setelah meminum air minum yang dibawanya dari rumah tadi dan hingga sekarang suami Saksi masih dirawat di rumah sakit.

- Bahwa suami Saksi ada mengatakan kepada Saksi bahwa suami Saksi bersama Terdakwa sudah pisah kompor masak karena suami Saksi ada mengatakan kepada Terdakwa bahwa suami Saksi akan membawa Saksi ke rumah tersebut dan semenjak suami Saksi mengatakan hal tersebut kepada Terdakwa , Terdakwa tidak pernah menegur suami Saksi lagi.

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan tersebut;

2. Margono bin (Alm) Saliman di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa orang yang memasukkan racun ke dalam makanan dan minuman Febri Saksi ketahui pada Jumat tanggal 19 Juli 2024 sekira pukul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

08.00 WIB di perumahan karyawan PT. Tunggal Perkasa Plantation Desa Sungai Air Putih Kec. Sungai Lala Kab. Indragiri Hulu

- Bahwa orang yang memasukkan racun ke dalam makanan dan minuman Febri adalah Terdakwa
- Bahwa hubungan Febri dan Terdakwa adalah Febri dan Terdakwa sama – sama bekerja di PT. Tunggal Perkasa Plantation, Febri dan Terdakwa tinggal dalam satu rumah di perumahan karyawan PT. Tunggal Perkasa Plantation hanya beda kamar.
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Terdakwa memasukkan racun ke dalam makanan dan minuman Febri awalnya sewaktu Saksi sedang berada di kantor PT. Tunggal Perkasa Plantation Saksi mendapat informasi bahwa ada karyawan PT. Tunggal Perkasa Plantation yang bernama Febri yang keracunan setelah meminum air di dalam jerigen yang dibawanya saat bekerja dan Febri mengaku bahwa ada orang lain yang meracuni kemudian Saksi mendapat perintah dari pimpinan PT. Tunggal Perkasa Plantation untuk melakukan pengecekan kemudian Saksi pergi ke rumah Febri dan sesampainya di rumah tersebut Saksi bertemu dengan istri Febri dan istri Febri mengatakan kepada Saksi bahwa gulai ayam yang ada di dalam kualinya baunya aneh atau menyengat dan malamnya juga nasi yang ada di tempat masak nasi juga bau dan telah dibuang dan Saksi menanyakan di sini tinggal sama siapa saja dan istrinya menjawab ada juga karyawan PT. Tunggal Perkasa Plantation yakni Terdakwa tinggal di rumah tersebut kemudian Saksi mencium gulai ayam yang ada di dalam kualinya dan memang benar baunya aneh dan menyengat kemudian Saksi melakukan pengecekan ke dalam kamar Terdakwa dan Saksi menemukan 1 (satu) botol plastik warna biru merek tiester yang berisi cairan yang Saksi duga racun dan Saksi mencium isi botol tersebut dan baunya sama dengan bau yang ada di dalam gulai ayam kemudian melaporkan hasil temuan Saksi kepada pimpinan PT. Tunggal Perkasa Plantation dan Saksi pulang ke kantor PT. Tunggal Perkasa Plantation dan tidak berapa lama Terdakwa dibawa mandor PT. Tunggal Perkasa Plantation ke kantor dan jerigen tempat air minum Febri juga dibawa ke kantor dan Saksi melihat isi jerigen tempat air minum Febri dan air di dalam jerigen berwarna putih dan Saksi menanyakan kepada Terdakwa apakah benar ada memasukkan racun ke dalam makanan dan minuman Febri dan Terdakwa mengakui benar ada memasukkan racun ke dalam makanan dan minuman Febri dan Terdakwa menceritakan cara memasukkan racun ke dalam makanan dan minuman Febri.

Halaman 12 dari 36 Putusan Nomor 294/Pid.B/2024/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa memasukkan racun ke dalam makanan dan minuman Febri tetapi berdasarkan pengakuan Terdakwa kepada Saksi bahwa cara Terdakwa memasukkan racun ke dalam makanan dan minuman Febri dengan cara Terdakwa memasukkan racun tersebut ke dalam jerigen tempat air yang biasa dibawa Febri bekerja dengan menggunakan sendok makan sebanyak 2 (dua) sendok kemudian Terdakwa meneteskan atau memasukkan racun tersebut ke dalam tempat masak nasi kepinggir besi tempat masak nasi yang berisi nasi sebanyak 1 (satu) tetes kemudian pada hari Jumat tanggal 19 Juli 2024 sekira pukul 06.20 WIB Terdakwa memasukkan racun tersebut ke dalam kuah yang berisi gulai ayam dengan menggunakan sendok makan sebanyak 1 ½ (satu setengah) sendok
- Bahwa Saksi tidak mengetahui racun jenis apa yang Saksi temukan di dalam kamar Terdakwa tetapi racun tersebut berbentuk cairan di dalam 1 (satu) botol plastik warna biru merek Tiester.
- Bahwa pengakuan Terdakwa kepada Saksi Terdakwa mendapatkan racun tersebut dengan membeli dari Toko di Pematang Reba .
- Bahwa pengakuan Terdakwa memasukkan racun ke dalam makanan dan minuman Febri karena Terdakwa sakit hati kepada Febri karena Terdakwa ingin agar Febri pindah dari rumah yang di tempatnya dengan Febri tetapi Febri belum juga pindah malah Febri membawa istrinya ke rumah tersebut.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan tersebut;
- 3. Anggi Muri Nofrian bin Muklis di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa orang yang keracunan pada Jumat tanggal 19 Juli 2024 sekira pukul 08.00 WIB di areal kebun PT. Tunggal Perkasa Plantation adalah karyawan PT. Tunggal Perkasa Plantation yang bernama Febri Rohalman Siboro .
 - Bahwa sewaktu Febri Rohalman Siboro keracunan Saksi sedang berada di tempat kejadian dan Saksi melihat sewaktu Febri Rohalman Siboro keracunan
 - Bahwa Saksi mengetahui bahwa Febri Rohalman Siboro keracunan setelah Febri Rohalman Siboro meminum minuman yang ada di dalam jerigen warna putih yang dibawanya dari rumah
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana caranya minuman yang Febri Rohalman Siboro ada racunnya

Halaman 13 dari 36 Putusan Nomor 294/Pid.B/2024/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang dialami Febri Rohalman Siboro setelah meminum minuman yang dibawanya dari rumah tersebut Febri Rohalman Siboro muntah – muntah dan merasa lemas dan guling – guling di tanah dan Febri Rohalman Siboro mengatakan perutnya sakit dan Febri Rohalman Siboro dirawat dirumaah sakit dan hingga sekarang Febri Rohalman Siboro belum masuk kerja.
- Bahwa yang Saksi lakukan setelah Febri Rohalman Siboro merasa lemas dan tidur di tanah dan Febri Rohalman Siboro mengatakan perutnya sakit, Saksi membawa Febri Rohalman Siboro ke klinik PT. Tunggal Perkasa Plantation dan karena klinik PT. Tunggal Perkasa Plantation tidak sanggup menangani Febri Rohalman Siboro dirujuk ke rumah sakit Ibnu Sina Air Molek kemudian Saksi menghubungi istri Febri Rohalman Siboro .-
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa orang yang memasukkan racun ke dalam minuman Febri Rohalman Siboro
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 19 Juli 2024 sekira pukul 06.30 WIB Saksi bersama dengan karyawan PT. Tunggal Perkasa Plantation lainnya melaksanakan apel pagi sebelum bekerja di PT. Tunggal Perkasa Plantation setelah selesai apel seluruh karyawan pergi bekerja di ancak masing – masing kemudian Saksi sebagai mandor melakukan pengecekan dan bertemu dengan Febri Rohalman Siboro bersama dengan teman – temannya dan Febri Rohalman Siboro meminta izin kepada Saksi karena ada masalah di rumahnya dan Saksi mengatakan kalau mau izin sama asisten kemudian Saksi bersama Febri Rohalman Siboro pergi ketempat apel dan menemui mandor satu dan Saksi mengatakan “Pak ini anggota saya mau minta izin “ dan setelah ngomong dengan mandor satu Saksi balik badan dan melihat kearah Febri Rohalman Siboro dan Saksi melihat Febri Rohalman Siboro sudah muntah muntah dan Saksi melihat didekat Febri Rohalman Siboro ada jerigen minumannya yang sudah terletak dibawa tanah dan Febri Rohalman Siboro meminta air kepada Hardi Junianto dan Febri Rohalman Siboro kumur – kumur kemudian Febri Rohalman Siboro berjalan menemui asisten untuk meminta izin tetapi asisten tidak memberikan izin karena Febri Rohalman Siboro masih kontrak dan Saksi melihat air yang ada di dalam jerigen warnanya putih kemudian Saksi mengawal Febri Rohalman Siboro pergi lagi untuk bekerja keancak dan setelah jarak 50 m (lima puluh meter) Febri Rohalman Siboro lemas dan guling – guling di tanah dan Febri Rohalman Siboro mengatakan perutnya sakit kemudian Saksi langsung membawa Febri Rohalman Siboro ke klinik PT. Tunggal Perkasa Plantation dan karena klinik

Halaman 14 dari 36 Putusan Nomor 294/Pid.B/2024/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. Tunggal Perkasa Plantation tidak sanggup menangani Febri Rohalman Siboro dirujuk ke rumah sakit Ibnu Sina Air Molek kemudian Saksi menghubungi istri Febri Rohalman Siboro

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan tersebut;

4. Hardi Junianto bin Ramlan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa orang yang keracunan tersebut pada Jumat tanggal 19 Juli 2024 sekira pukul 08.00 WIB di areal kebun PT. Tunggal Perkasa Plantation adalah karyawan PT. Tunggal Perkasa Plantation yang bernama Febri Rohalman Siboro .

- Bahwa saat Febri Rohalman Siboro keracunan Saksi sedang berada di tempat kejadian dan Saksi melihat sewaktu Febri Rohalman Siboro keracunan

- Bahwa Febri Rohalman Siboro keracunan setelah Febri Rohalman Siboro meminum minuman yang ada di dalam jerigen warna putih yang dibawanya dari rumah

- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana caranya minuman yang Febri Rohalman Siboro ada racunnya

- Bahwa yang dialami Febri Rohalman Siboro setelah meminum minuman yang dibawanya dari rumah tersebut Febri Rohalman Siboro muntah – muntah dan dirawat di rumah sakit dan hingga sekarang Febri Rohalman Siboro belum masuk kerja

- Bahwa yang Saksi lakukan setelah Febri Rohalman Siboro muntah – muntah adalah Febri Rohalman Siboro meminta air minum Saksi dan Saksi memberikan air minum Saksi kepada Febri Rohalman Siboro dan Febri Rohalman Siboro kumur – kumur dengan menggunakan air minum Saksi

- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa orang yang memasukkan racun ke dalam minuman Febri Rohalman Siboro

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 19 Juli 2024 sekira pukul 06.30 WIB Saksi bersama dengan karyawan PT. Tunggal Perkasa Plantation lainnya melaksanakan apel pagi sebelum bekerja di PT. Tunggal Perkasa Plantation setelah selesai apel seluruh karyawan pergi bekerja di ancak masing – masing sedangkan Saksi disuruh membeli baterai jam dan Saksi pergi membeli baterai setelah membeli baterai Saksi kembali lagi ke tempat apelan tadi setelah sampai di tempat apelan Saksi melihat mandor atas nama Anggi Muri Nofrian datang bersama dengan anggotanya yang bernama Febri

Halaman 15 dari 36 Putusan Nomor 294/Pid.B/2024/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rohalman Siboro dan Saksi melihat Anggi Muri Nofrian menemui mandor satu sedangkan Febri Rohalman Siboro memundurkan sepeda motornya dan Saksi melihat kearah Anggi Muri Nofrian tiba – tiba Saksi mendengar Febri Rohalman Siboro muntah – muntah dan memegang jerigen air minumnya kemudian Saksi melihat Febri Rohalman Siboro meletakkan jerigen tempat air minumnya ketanah dan Febri Rohalman Siboro masih muntah – muntah dan meminta air minum Saksi dan Saksi memberikan air minum kepada Febri Rohalman Siboro dan Febri Rohalman Siboro kumur – kumur kemudian Saksi melihat Febri Rohalman Siboro menemui asisten untuk meminta izin pulang tetapi asisten tidak memberikan izin karena Febri Rohalman Siboro masih kontrak dan kemudian Febri Rohalman Siboro pergi lagi keancak bersama Anggi Muri Nofrian dan Saksi melihat air yang ada di dalam jerigen warnanya putih dan Saksi mencium air tersebut dan baunya tidak enak dan menyengat dihidung kemudian Saksi pergi bekerja keancak.

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan tersebut;

5. Febry Rohalman Siboro alias Febri bin Parlin Siboro di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengalami keracunan pada Jumat tanggal 19 Juli 2024 sekira pukul 08.00 WIB di perumahan karyawan PT. Tunggal Perkasa Plantation Desa Sungai Air Putih Kec. Sungai Lala Kab. Indragiri Hulu.

- Bahwa orang yang meracuni Saksi adalah Terdakwa

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa sudah lebih kurang 9 (sembilan) bulan secara kekeluargaan Saksi tidak ada hubungan dengan Terdakwa, Terdakwa dengan Saksi sama-sama bekerja di PT. Tunggal Perkasa Plantation dan Saksi bersama Terdakwa tinggal dalam satu rumah di perumahan karyawan PT. Tunggal Perkasa Plantation hanya berbeda kamar saja

- Bahwa cara Terdakwa meracuni Saksi dengan memasukkan racun ke dalam makanan dan minuman Saksi

- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui bahwa Terdakwa yang meracuni Saksi tetapi setelah Saksi meminum minuman yang ada racunnya dan Saksi dibawa ke rumah sakit istri Saksi memberitahukan kepada Saksi bahwa pihak keamanan dari PT. Tunggal Perkasa Plantation menemukan di kamar Terdakwa ada ditemukan racun .

- Bahwa Saksi tidak mengetahui racun jenis apa yang ditemukan keamanan PT. Tunggal Perkasa Plantation di dalam kamar Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2024 sekira pukul 17.00 WIB Saksi pergi dari rumah bersama dengan istri Saksi sedangkan pada saat itu sedang di rumah dan Saksi pulang lagi ke rumah sekira pukul 18.00 WIB dan pada saat hendak makan malam sekira pukul 20.00 WIB istri Saksi mencium bau aneh dari nasi yang dimasaknya kemudian Saksi juga mencium nasi tersebut dan memang baunya aneh dan Saksi mengatakan "Kalau memang bau buang saja" dan tetangga Saksi yang bernama Mak Deswita datang dengan mengatakan "Ada apa?" dan istri Saksi mengatakan "Ini nasi kami baunya lain" dan tetangga Saksi mengatakan "Oh iya buang aja " istri Saksi membuang nasi tersebut kemudian istri Saksi memasak nasi lagi dan memasak gulai ayam kemudian Saksi bersama anak dan istri Saksi makan malam setelah makan Saksi bersama istri dan anak istirahat di kamar kemudian sekira pukul 05.00 WIB Saksi bersama istri bangun tidur dan istri Saksi memanaskan gulai ayam dan memberi anak Saksi sarapan pagi sedangkan Saksi menambah air minum ke dalam jerigen tempat air minum dan Saksi pergi kerja dengan membawa jerigen yang berisi air minum yang Saksi isi air tadi sedangkan Terdakwa masih di dalam kamar dan sesampainya di tempat kerja Saksi bersama dengan rekan kerja lainnya melaksanakan apel setelah apel Saksi pergi ke ancak untuk bekerja dan pada saat bekerja istri Saksi mengirim pesan Whats App "Pa ayam gulai kita ini baunya sama seperti nasi semalam" kemudian Saksi menelepon istri Saksi dengan mengatakan "Kenapa?" dan istri Saksi menjawab "Gulai ayam kita sama baunya seperti nasi semalam " dan Saksi mengatakan "Simpan dulu jangan dibuang" dan istri Saksi mengatakan "Iya" kemudian Saksi meminta izin kepada mandor untuk pulang ke rumah dan pada saat itu mandor tidak memberikan izin harus ngomong dulu kepada Asisten kemudian Saksi bersama mandor kembali lagi ketempat apel untuk menemui asisten setelah sampai di tempat apel mandor pergi menemui asisten sedangkan Saksi minum air yang di dalam jerigen yang Saksi bawa dari rumah tadi dan setelah meneguk air minum Saksi merasa air minum tersebut pahit dan Saksi merasa panas pada mulut dan tenggorokan dan Saksi membuang air minum dari mulut dan Saksi meminta air minum Hardi yang pada saat itu ada di tempat tersebut dan Saksi kumur – kumur dengan air minum Hardi kemudian Saksi pergi menemui Asisten untuk meminta izin pulang ke rumah tetapi asisten juga tidak mengizinkan dan menyuruh Saksi kerja lagi kemudian Saksi bersama mandor pergi lagi ke ancak tetapi belum sampai ke ancak Saksi merasakan sakit dan mual pada bagian perut, kaki dan tangan Saksi

Halaman 17 dari 36 Putusan Nomor 294/Pid.B/2024/PN Rgt



terasa dingin dan mulut Saksi juga masih terasa pahit dan Saksi guling guling di tanah merasakan sakit dan Saksi langsung dibawa mandor ke Klinik.

- Bahwa Saksi dengan Terdakwa ada masalah rumah tempat tinggal, karena Terdakwa ada melaporkan ke mandor satu dengan mengatakan kepada mandor satu bahwa Saksi tidak mau pindah dari rumah yang Saksi tinggali dengan Terdakwa.

- Bahwa yang Saksi alami, setelah meminum air minum yang Saksi bawa dari rumah tersebut adalah mulut terasa pahit dan Saksi merasa panas pada mulut dan tenggorokan dan perut Saksi terasa sakit dan mual dan Saksi merasakan dingin pada kaki dan Saksi sempat pingsan dan tidak sadarkan diri dan Saksi dirawat di rumah sakit selama 4 (hari) dan tidak bisa bekerja selama 7 (tujuh) hari.

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan tersebut;

6. Mutiara Purba alias Mak Deswita binti Lindung Purba_di bawah janji* pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa adanya orang yang memasukkan racun ke dalam makanan dan minuman Febri Rohalman Siboro Saksi ketahui pada Jumat tanggal 19 Juli 2024 sekira pukul 10.00 WIB di perumahan karyawan PT. Tunggal Perkasa Plantation Desa Sungai Air Putih Kec. Sungai Lala Kab. Indragiri Hulu.

- Bahwa orang yang memasukkan racun ke dalam makanan dan minuman Febri Rohalman Siboro adalah Terdakwa

- Bahwa Terdakwa yang memasukkan racun ke dalam makanan dan minuman Febri Rohalman Siboro awalnya tetangga Saksi yang bernama Yohana Siahaan mengatakan kepada Saksi "Ini nasi kami baunya lain" dan Saksi mencium dan memang benar nasi Yohana Siahaan benar baunya menyengat dan Saksi mengatakan "oh iya buang aja" dan keesokan harinya Yohana Siahaan mengatakan lagi kepada Saksi "Coba cium bau gulai aku ini sama seperti nasi semalam" dan Saksi mencium gulai ayam Yohana Siahaan dan memang baunya menyengat dan Saksi mengatakan 'Iya ini baunya menyengat kali, coba telepon suamimu kasitau sama dia" dan pada saat Saksi bersama dengan Yohana Siahaan menjemput anak sekolah mandor PT. Tunggal Perkasa Plantation menelepon Yohana Siahaan dengan mengatakan bahwa suaminya keracunan dan sedang berada di rumah sakit dan setelah Saksi bersama Yohana Siahaan pulang ke rumah Saksi melihat keamanan dari PT. Tunggal Perkasa Plantation sudah berada di rumah dan melakukan pemeriksaan di dalam rumah yang ditinggali Febri Rohalman



Siboro dan Terdakwa pada saat pihak keamanan melakukan pemeriksaan di kamar Terdakwa, pihak keamanan menemukan 1 (satu) botol racun yang tutupnya terbuka .

- Bahwa Saksi tidak mengetahui racun jenis apa yang ditemukan keamanan PT. Tunggal Perkasa Plantation di dalam kamar Terdakwa tetapi racun tersebut di dalam botol plastik warna biru merek Triester.

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2024 sekira pukul 20.00 WIB sewaktu Saksi sedang berada di rumah tetangga Saksi yang bernama Yohana Siahaan datang ke rumah Saksi dan mengatakan kepada Saksi "Ini nasi kami baunya lain" dan Saksi mencium dan memang benar nasi Yohana Siahaan benar baunya menyengat dan Saksi mengatakan " oh iya buang aja " dan keesokan harinya pada hari Jumat tanggal 19 Juli 2024 sekira pukul 07.00 WIB, Yohana Siahaan datang lagi ke rumah Saksi dan mengatakan lagi kepada Saksi "Coba cium bau gulai aku ini sama seperti nasi semalam" dan Saksi mencium gulai ayam Yohana Siahaan dan memang baunya menyengat dan Saksi mengatakan "liya ini baunya menyengat kali, coba telepon suamimu kasitau sama dia" dan sekira pukul 09.30 WIB sewaktu Saksi bersama dengan Yohana Siahaan menjemput anak sekolah mandor PT. Tunggal Perkasa Plantation menelepon Yohana Siahaan dengan mengatakan bahwa suaminya keracunan dan sedang berada di rumah sakit dan setelah Saksi bersama Yohana Siahaan pulang ke rumah Saksi melihat pihak keamanan dari PT. Tunggal Perkasa Plantation sudah berada di rumah dan melakukan pemeriksaan di dalam rumah yang ditinggali Febri Rohalman Siboro dan Terdakwa pada saat dilakukan pemerikaan di kamar Terdakwa Saksi melihat pihak keamanan menemukan di kamar Terdakwa 1 (satu) botol racun yang tutupnya terbuka.

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa sebabnya Terdakwa memasukkan cairan racun ke dalam makanan dan minuman Febri Rohalman Siboro .

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan tersebut;

7. Wesley San Fransiski Pasaribu bin (Alm) Karmen Pasaribu di bawah Janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan dan dimana terjadi adanya orang yang meracuni temannya

- Bahwa pekerjaan Saksi sehari – hari adalah menjual alat – alat pertanian , racun , pupuk, bibit , pakan ternak di Toko Mitra Jaya Tani milik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi sendiri yang beralamat di Kel. Pematang Reba Kec. Rengat Barat Kabupaten. Indragiri Hulu

- Bahwa benar Saksi ada menjual racun merek triester .
- Bahwa Saksi tidak dapat mengingat apakah ada menjual racun merek triester kepada Terdakwa tersebut.
- Bahwa Saksi tidak ada menjual racun merek triester pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2024 sekira jam 19.00 WIB tetapi sesuai dengan yang Saksi catat dibuku penjualan bahwa Saksi ada menjual racun merek triester pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2024 sekira jam 18.00 WIB sampai jam 19.00 WIB.
- Bahwa Saksi tidak dapat mengingat lagi kepada siapa Saksi menjual racun merek triester pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2024 sekira jam 18.00 WIB sampai jam 19.00 WIB
- Bahwa Saksi menjual barang dagangan tersebut kepada semua orang yang datang ke toko Saksi untuk membeli dagangan Saksi dan biasanya Saksi sendiri yang melayani pembeli di Toko Saksi tersebut.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

1. Visum Et Repertum Nomor : 371/2024/Rhs/IX/047 tanggal 03 September 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Serli Marcelisa selaku Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Indrasari Kab. Indragiri Hulu telah melakukan pemeriksaan terhadap sdr. Saksi Febry Rohalman Siboro alias Febri bin Parlin Siboro diperoleh kesimpulan pada pemeriksaan tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan namun ditemukan gejala keracunan.
2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 18380KBF/2024 tanggal 26 Juli 2024 dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Riau yang ditandatangani Pemeriksa Erik Rezaloka, S.T., M.T., M.Eng, Ajun Komisaris Polisi NRP 77091079, Dwiki Zuliyandi, S.Si., S.H, Inspektur Polisi Dua NRP 99010833 yang diketahui oleh Erik Rezakola, S.T.M.T, M.Eng Komisaris Polisi NRP 77091079 milik Terdakwa Laksono Utomo bin (Alm) Sugito, pada pokoknya menyimpulkan bahwa Barang bukti berupa 1 (satu) botol sampel yang berisikan air sebnayak 100 ml selanjutnya disebut (069/KBF/2024) dan 1 (satu) botol sampel yang berisikan kuah gulai sebanyak 100 ml selanjutnya disebut (070/KBF/2024) Terdeteksi

Halaman 20 dari 36 Putusan Nomor 294/Pid.B/2024/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengandung *Triclopyr* dan ttd bahan berbahaya, ttd Arsen, ttd Pestisida, ttd Alkohol, serta ttd Sianida;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa memasukkan racun ke dalam makanan dan minuman orang lain pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2024 sekira pukul 23.30 WIB dan pada hari Jumat tanggal 19 Juli 2024 sekira pukul 06.20 WIB di perumahan karyawan PT. Tunggal Perkasa Plantation Desa Sungai Air Putih Kec. Sungai Lala Kab. Indragiri Hulu.
- Bahwa orang yang Terdakwa masukkan racun ke dalam makanan dan minumannya adalah Febri
- Bahwa Terdakwa mengenal Febri sudah lebih kurang 6 (enam) bulan secara kekeluargaan tidak ada hubungan Terdakwa dengan Febri sama-sama bekerja di PT. Tunggal Perkasa Plantation dan Terdakwa dengan Febri tinggal di dalam satu rumah hanya beda kamar di perumahan karyawan PT. Tunggal Perkasa Plantation.
- Bahwa racun yang Terdakwa masukkan ke dalam makanan dan minuman Febri adalah racun yang biasa digunakan untuk mematikan tanaman rumput jenis cairan yang ada di dalam botol plastik warna biru merek triester
- Bahwa memasukkan racun ke dalam makanan dan minuman Febri dengan cara pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2024 sekira pukul 23.30 WIB Terdakwa memasukkan racun tersebut ke dalam jerigen tempat air yang biasa dibawa Febri bekerja dengan menggunakan sendok makan sebanyak 2 (dua) sendok kemudian Terdakwa meneteskan atau memasukkan racun tersebut ke dalam tempat masak nasi kepinggir besi tempat masak nasi yang berisi nasi sebanyak 1 (satu) tetes kemudian pada hari Jumat tanggal 19 Juli 2024 sekira pukul 06.20 WIB Terdakwa memasukkan racun tersebut ke dalam kuah yang berisi gulai ayam dengan menggunakan sendok makan sebanyak 1 ½ (satu setengah) sendok.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan racun yang Terdakwa masukkan ke dalam makanan dan minuman Febri tersebut dengan cara membeli dan racun tersebut tujuan awalnya untuk Terdakwa gunakan meracun tanaman rumput yang ada di belakang rumah tetapi setelah Terdakwa membeli racun tersebut dan Terdakwa ada sakit hati dan marah dengan Febri maka Terdakwa berpikir untuk memasukkan racun tersebut ke dalam makanan dan minuman Febri .

Halaman 21 dari 36 Putusan Nomor 294/Pid.B/2024/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebabnya sehingga Terdakwa memasukkan racun ke dalam makan dan minuman Febri karena Febri sudah seharusnya pindah dari rumah yang Terdakwa tinggal bersama Febri sebab Febri bekerja di afdeling K sedangkan rumah tersebut diperuntukkan karyawan yang bekerja di Afdeling I, malah Febri membawa anak dan istrinya ke rumah tersebut, sehingga Terdakwa marah dan berpikiran pendek dan memasukkan racun ke dalam makanan dan minuman Febri.
- Bahwa tidak ada orang lain yang ikut bersama Terdakwa memasukkan racun ke dalam makanan dan minuman Febri hanya tersangka sendiri.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2024 sekira jam 19.00 WIB sehabis bermain di rumah teman Terdakwa pergi membeli 1 (satu) botol plastik warna biru yang berisi cairan racun merek tieste untuk tujuannya hendak Terdakwa gunakan mematikan tanaman rumput di belakang rumah setelah membeli racun Terdakwa hendak pulang ke rumah tetapi sampai di depan rumah Terdakwa melihat Febri masih sedang berada di dalam ruang tamu dan Terdakwa pergi lagi ke rumah teman Terdakwa dan sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa pulang lagi ke rumah dan sesampai di rumah Terdakwa melihat Febri dan istrinya sudah di dalam kamar kemudian Terdakwa masuk ke dalam kamar dan setelah berada di dalam kamar Terdakwa tiba – tiba punya pikiran untuk memasukkan racun yang baru Terdakwa beli ke dalam jerigen tempat air minum yang biasa dibawa Febri bekerja kemudian Terdakwa pergi ke dapur dan Terdakwa melihat ada jerigen tempat minum Febri yang biasa dibawa bekerja kemudian Terdakwa memasukkan racun tersebut ke dalam jerigen dengan menggunakan sendok makan sebanyak 2 (dua) sendok kemudian Terdakwa meneteskan atau memasukkan racun tersebut dalam tempat masak nasi kepinggir besi tempat masak nasi yang berisi nasi sebanyak 1 (satu) tetes kemudian Terdakwa masuk ke dalam kamar dan tidur dan keesokan paginya sekira pukul 06.20 Terdakwa bangun pagi Terdakwa mendengar Febri pergi sedangkan istrinya berada di dalam kamar mandi dan Terdakwa pergi ke dapur Terdakwa melihat jerigen tempat air minum Febri yang sudah Terdakwa masukkan racun sudah tidak ada lagi dan Terdakwa melihat dikuali berisi gulai ayam kemudian Terdakwa mengambil lagi racun tersebut dan Terdakwa memasukkan racun tersebut ke dalam gulai ayam tersebut dengan menggunakan sendok makan sebanyak 1 ½ (satu setengah) sendok kemudian Terdakwa masuk ke dalam kamar dan menyimpan racun tersebut di dalam kamar kemudian Terdakwa pergi bekerja dan pada saat Terdakwa bekerja mandor PT. Tunggal Perkasa Plantation

Halaman 22 dari 36 Putusan Nomor 294/Pid.B/2024/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



menelepon Terdakwa dan menyuruh Terdakwa untuk datang ke kantor PT. Tunggal Perkasa Plantation dan setelah sampai di kantor Terdakwa mengakui perbuatan Terdakwa tersebut.

- Bahwa niat Terdakwa timbul untuk memasukkan racun ke dalam makan dan minuman Febri semenjak Febri membawa anak dan istrinya ke rumah tempat tinggal Terdakwa dan Febri yaitu lebih kurang 2 (dua) hari sebelum Terdakwa memasukkan racun ke dalam makan dan minuman Febri;
- Bahwa Terdakwa mengetahui apabila racun diminum seseorang dapat menimbulkan kematian;
- Bahwa tujuan Terdakwa memasukkan racun ke dalam makan dan minuman Febri hanya agar Febri sakit dan pindah dari rumah tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Purwati binti Hadi Prayitno tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi merupakan ibu kandung Terdakwa;
 - Bahwa saksi menerangkan mengetahui permasalahan Terdakwa setelah Terdakwa ditahan di polsek Air Molek;
 - Bahwa Saksi beberapa kali mengunjungi keluarga korban baik langsung ke korban maupun melalui keluarganya dan berusaha untuk menyelesaikan dengan cara berdamai, namun tidak pernah tercapai kesepakatan damai disebabkan korban meminta sejumlah uang saguh hati yang menurut saksi tidak sanggup dipenuhi.
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya membenarkan keterangan tersebut;
2. Sinta binti Partonam tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi merupakan istri dari Terdakwa;
 - Bahwa saksi mengetahui Terdakwa dan Korban berselisih disebabkan korban membawa keluarganya menempati rumah karyawan yang disediakan perusahaan PT. Tunggal Perkasa Plantation untuk Terdakwa dan keluarganya:
 - Bahwa Saksi dan Terdakwa tinggal pisah rumah karena Terdakwa tinggal di tempat kerjanya;
 - Bahwa Terdakwa ada niat mengajak Saksi untuk tinggal di tempat kerja tersebut namun belum bisa karena rumah yang Terdakwa tinggal masih digunakan bersama dengan karyawan yang lain;



- Bahwa Terdakwa pernah menyatakan kepada Saksi bahwa rumah tersebut adalah hak Terdakwa karena Terdakwa adalah orang yang bekerja di are tersebut sementara korban area kerjanya di tempat lain;
- Bahwa Terdakwa pernah meminta kepada korban untuk segera pindah tempat tinggal sesuai area kerjanya;
- Bahwa Terdakwa pernah cerita kepada Saksi apabila Terdakwa tidak terima saat korban tidak segera pindah dari rumah tersebut;
- Bahwa Terdakwa merupakan suami dan ayah yang bertanggung jawab ,tidak pernah berperilaku kasar dan buruk;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya membenarkan keterangan tersebut;

3. Slamet Bin Ngatiman dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan keluarga jauh dari Terdakwa
- bahwa Terdakwa merupakan orang baik yang tidak suka bermasalah dengan orang lain;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya membenarkan keterangan tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah jerigen yang berisikan air.
2. 1 (satu) buah kuali yang berisikan gulai ayam .
3. 1 (satu) botol plastik yang berisikan cairan merek triester

yang telah disita secara sah menurut hukum dan dibenarkan oleh Saksi-Saksi dan Terdakwa dalam persidangan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap dalam persidangan dan segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dan berkas-berkas dalam perkara ini menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa memasukkan racun ke dalam makanan dan minuman Saksi Febri pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2024 sekira pukul 23.30 WIB dan pada hari Jumat tanggal 19 Juli 2024 sekira pukul 06.20 WIB di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perumahan karyawan PT. Tunggal Perkasa Plantation Desa Sungai Air Putih Kec. Sungai Lala Kab. Indragiri Hulu.

- Bahwa cara Terdakwa melakukan perbuatan tersebut yakni pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2024 sekira jam 19.00 WIB sehabis bermain di rumah teman Terdakwa pergi membeli 1 (satu) botol plastik warna biru yang berisi cairan racun merek tieste untuk tujuannya hendak Terdakwa gunakan mematikan tanaman rumput di belakang rumah setelah membeli racun Terdakwa hendak pulang ke rumah tetapi sampai di depan rumah Terdakwa melihat Febri masih sedang berada di dalam ruang tamu dan Terdakwa pergi lagi ke rumah teman Terdakwa dan sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa pulang lagi ke rumah dan sesampai di rumah Terdakwa melihat Febri dan istrinya sudah di dalam kamar kemudian Terdakwa masuk ke dalam kamar dan setelah berada di dalam kamar Terdakwa tiba – tiba punya pikiran untuk memasukkan racun yang baru Terdakwa beli ke dalam jerigen tempat air minum yang biasa dibawa Febri bekerja kemudian Terdakwa pergi ke dapur dan Terdakwa melihat ada jerigen tempat minum Febri yang biasa dibawa bekerja kemudian Terdakwa memasukkan racun tersebut ke dalam jerigen dengan menggunakan sendok makan sebanyak 2 (dua) sendok kemudian Terdakwa meneteskan atau memasukkan racun tersebut dalam tempat masak nasi kepinggir besi tempat masak nasi yang berisi nasi sebanyak 1 (satu) tetes kemudian Terdakwa masuk ke dalam kamar dan tidur dan keesokan paginya sekira pukul 06.20 Terdakwa bangun pagi Terdakwa mendengar Febri pergi sedangkan istrinya berada di dalam kamar mandi dan Terdakwa pergi ke dapur Terdakwa melihat jerigen tempat air minum Febri yang sudah Terdakwa masukkan racun sudah tidak ada lagi dan Terdakwa melihat dikuali berisi gulai ayam kemudian Terdakwa mengambil lagi racun tersebut dan Terdakwa memasukkan racun tersebut ke dalam gulai ayam tersebut dengan menggunakan sendok makan sebanyak 1 ½ (satu setengah) sendok kemudian Terdakwa masuk ke dalam kamar dan menyimpan racun tersebut di dalam kamar kemudian Terdakwa pergi bekerja dan pada saat Terdakwa bekerja mandor PT. Tunggal Perkasa Plantation menelepon Terdakwa dan menyuruh Terdakwa untuk datang ke kantor PT. Tunggal Perkasa Plantation dan setelah sampai di kantor Terdakwa mengakui perbuatan Terdakwa tersebut.
- Bahwa yang Saksi Febri alami setelah meminum air minum yang Saksi bawa dari rumah yang sudah ada racunnya tersebut adalah mulut terasa pahit dan Saksi Febri merasa panas pada mulut dan tenggorokan dan perut

Halaman 25 dari 36 Putusan Nomor 294/Pid.B/2024/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Febri terasa sakit dan mual dan Saksi Febri merasakan dingin pada kaki dan Saksi Febri sempat pingsan dan tidak sadarkan diri dan Saksi Febri dirawat di rumah sakit selama 4 (hari) dan tidak bisa bekerja selama 7 (tujuh) hari.

- Bahwa Terdakwa mengenal Febri sudah lebih kurang 6 (enam) bulan secara kekeluargaan tidak ada hubungan Terdakwa dengan Febri sama-sama bekerja di PT. Tunggal Perkasa Plantation dan Terdakwa dengan Febri tinggal di dalam satu rumah hanya beda kamar di perumahan karyawan PT. Tunggal Perkasa Plantation.
- Bahwa racun yang Terdakwa masukkan ke dalam makanan dan minuman Febri adalah racun yang biasa digunakan untuk mematikan tanaman rumput jenis cairan yang ada di dalam botol plastik warna biru merek triester
- Bahwa Terdakwa mendapatkan racun yang Terdakwa masukkan ke dalam makanan dan minuman Febri tersebut dengan cara membeli dan racun tersebut tujuan awalnya untuk Terdakwa gunakan meracun tanaman rumput yang ada di belakang rumah tetapi setelah Terdakwa membeli racun tersebut dan Terdakwa ada sakit hati dan marah dengan Febri maka Terdakwa berpikir untuk memasukkan racun tersebut ke dalam makanan dan minuman Febri .
- Bahwa sebabnya sehingga Terdakwa memasukkan racun ke dalam makan dan minuman Febri karena Febri sudah seharusnya pindah dari rumah yang Terdakwa tinggal bersama Febri sebab Febri bekerja di afdeling K sedangkan rumah tersebut diperuntukkan karyawan yang bekerja di Afdeling I, malah Febri membawa anak dan istrinya ke rumah tersebut, sehingga Terdakwa marah dan berpikiran pendek dan memasukkan racun ke dalam makanan dan minuman Febri.
- Bahwa niat Terdakwa timbul untuk memasukkan racun ke dalam makan dan minuman Febri semenjak Febri membawa anak dan istrinya ke rumah tempat tinggal Terdakwa dan Febri yaitu lebih kurang 2 (dua) hari sebelum Terdakwa memasukkan racun ke dalam makan dan minuman Febri.
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 371/2024/Rhs/IX/047 tanggal 03 September 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Serli Marcelisa selaku Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Indrasari Kab. Indragiri Hulu telah melakukan pemeriksaan terhadap sdr. Saksi Febry Rohalman Siboro alias Febri bin Parlin Siboro diperoleh

Halaman 26 dari 36 Putusan Nomor 294/Pid.B/2024/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 26



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesimpulan pada pemeriksaan tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan namun ditemukan gejala keracunan.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 18380KBF/2024 tanggal 26 Juli 2024 dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Riau yang ditandatangani Pemeriksa Erik Rezaloka, S.T., M.T., M.Eng, Ajun Komisaris Polisi NRP 77091079, Dwiki Zuliyandi, S.Si., S.H, Inspektur Polisi Dua NRP 99010833 yang diketahui oleh Erik Rezakola, S.T.M.T, M.Eng Komisaris Polisi NRP 77091079 milik Terdakwa Laksono Utomo bin (Alm) Sugito, pada pokoknya menyimpulkan bahwa Barang bukti berupa 1 (satu) botol sampel yang berisikan air sebnayak 100 ml selanjutnya disebut (069/KBF/2024) dan 1 (satu) botol sampel yang berisikan kuah gulai sebanyak 100 ml selanjutnya disebut (070/KBF/2024) Terdeteksi mengandung *Triclopyr* dan ttd bahan berbahaya, ttd Arsen, ttd Pestisida, ttd Alkohol, serta ttd Sianida;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 338 KUHP Pasal 53 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Percobaan dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah ditujukan kepada siapa saja (*natuurlijke personen*) yang merupakan sebagai subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani serta memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab (*Toerekenings vaan Baarheid*) atas segala perbuatan yang telah dilakukan setelah dikonstruksikan sebagai Terdakwa perbuatan pidana yang memenuhi semua unsur-unsur dari yang terdapat dalam perumusan – perumusan *delict*;

Menimbang bahwa identitas Terdakwa yang termuat dalam dakwaan Penuntut Umum ternyata telah cocok dengan identitas Terdakwa dipersidangan, kemudian

Halaman 27 dari 36 Putusan Nomor 294/Pid.B/2024/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk telah terjadi kekeliruan orang (*Error in persona*) sebagai subjek yang didakwa melakukan tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur ini telah terpenuhi menurut keyakinan dan menurut hukum;

Ad.2. Percobaan dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Percobaan adalah jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa "Sengaja" menurut Sofjan Sastrawidjaja dalam bukunya berjudul Hukum Pidana I, yang diterbitkan oleh C.V. Armico, Bandung, 1990 menyebutkan bahwa dalam KUHP tidak ada satu pasalpun yang memberikan arti atau makna tentang kesengajaan akan tetapi menurut memori penjelasan *Memorie van Toelichting* (M.v.T), *dolus/opzet* (sengaja) diartikan sebagai *willen en wetten* atau menghendaki dan mengetahui. Van Hatum menjelaskan bahwa menghendaki diartikan sebagai menghendaki perbuatan dan akibat dari perbuatan (*opzet als oogmerk*), sementara mengetahui diartikan sebagai mengetahui perbuatan dan akibat dari perbuatan (*opzet als wetenschap*);

Menimbang, bahwa terdapat beberapa teori mengenai pengertian *dolus/opzet* (sengaja), yaitu:

1. Teori kehendak (*wils theorie*). Teori ini menyatakan bahwa sengaja adalah kehendak melakukan suatu perbuatan dan kehendak menimbulkan suatu akibat tertentu dari perbuatan itu. Dalam hal ini akibat memang dikehendaki dan benar-benar merupakan maksud dari perbuatan yang dilakukan tersebut. Dengan kata lain, kesengajaan pelaku ditujukan kepada perbuatan dan akibat dari perbuatan itu;
2. Teori pengetahuan/membayangkan (*voorstellings-theorie*). Teori ini menyatakan bahwa sengaja itu ada apabila suatu akibat yang ditimbulkan suatu perbuatan sekalipun akibat tersebut tidak dikehendaki namun patut diduga (dapat dibayangkan) dapat/mungkin terjadi;

Menimbang, bahwa secara umum, terdapat tiga bentuk *dolus/opzet* (sengaja), yaitu :

1. Sengaja sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) dimana perbuatan yang dilakukan dan akibat yang terjadi memang menjadi tujuan pelaku;



2. Sengaja sebagai sadar kepastian/sengaja sebagai sadar keharusan (*opzet bij zekerheids-bewustzijn*) dimana akibat yang terjadi bukanlah akibat yang menjadi tujuan, tetapi untuk mencapai suatu akibat yang benar-benar dituju, memang harus dilakukan perbuatan lain tersebut sehingga dalam hal ini perbuatan menghasilkan 2 (dua) akibat, yaitu :

- a. Akibat pertama sebagai akibat yang dikehendaki pelaku; dan
- b. Akibat kedua sebagai akibat yang tidak dikehendaki pelaku tetapi harus terjadi agar akibat pertama (akibat yang dikehendaki) benar-benar terjadi.

3. Sengaja sebagai sadar kemungkinan/sengaja sebagai sadar bersyarat (*dolus eventualis/voorwadelijk opzet/opzet bij mogelijks bewustzijn*) dimana dengan dilakukannya suatu perbuatan, pelaku menyadari kemungkinan terjadinya akibat lain yang sebenarnya tidak dikehendaki, namun kesadaran tentang kemungkinan terjadinya akibat lain itu tidak membuat pelaku membatalkan niatnya dan ternyata akibat yang tidak dituju tersebut benar-benar terjadi. Dengan kata lain, pelaku pernah berpikir tentang kemungkinan terjadinya akibat yang dilarang undang-undang, namun ia mengabaikannya dan kemungkinan itu ternyata benar-benar terjadi. *Arrest Hoge Raad* tanggal 19 Juni 1911 (*Hoornse taart arrest*) menjadi putusan yang hampir selalu dirujuk saat membahas bentuk kesengajaan dalam gradasi ketiga ini.

Menimbang, Bahwa R. Soesilo terkait dengan Pasal 338 KUHP mengatakan bahwa kejahatan ini dinamakan makar mati atau pembunuhan. Di sini diperlukan perbuatan yang mengakibatkan kematian orang lain, sedangkan kematian itu disengaja, artinya dimaksud, termasuk dalam niatnya;

Menimbang, bahwa untuk melihat sikap batin seseorang apakah sengaja melakukan perbuatan tersebut dengan ditujukan sebagaimana akibat dari perbuatan adalah sukar dilakukan, namun demikian kondisi-kondisi seperti cara si pembuat melakukan perbuatan tersebut, kondisi fisik dari orang yang mana perbuatan dilakukan dan hasil dari perbuatan dapat dijadikan acuan apakah si pembuat menghendaki atau setidaknya mengetahui akan akibat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut

- Bahwa Terdakwa memasukkan racun ke dalam makanan dan minuman Saksi Febri pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2024 sekira pukul 23.30 WIB dan pada hari Jumat tanggal 19 Juli 2024 sekira pukul 06.20 WIB di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perumahan karyawan PT. Tunggal Perkasa Plantation Desa Sungai Air Putih
Kec. Sungai Lala Kab. Indragiri Hulu;

- Bahwa cara Terdakwa melakukan perbuatan tersebut yakni pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2024 sekira jam 19.00 WIB sehabis bermain di rumah teman Terdakwa pergi membeli 1 (satu) botol plastik warna biru yang berisi cairan racun merek tieste untuk tujuannya hendak Terdakwa gunakan mematikan tanaman rumput di belakang rumah setelah membeli racun Terdakwa hendak pulang ke rumah tetapi sampai di depan rumah Terdakwa melihat Febri masih sedang berada di dalam ruang tamu dan Terdakwa pergi lagi ke rumah teman Terdakwa dan sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa pulang lagi ke rumah dan sesampai di rumah Terdakwa melihat Febri dan istrinya sudah di dalam kamar kemudian Terdakwa masuk ke dalam kamar dan setelah berada di dalam kamar Terdakwa tiba – tiba punya pikiran untuk memasukkan racun yang baru Terdakwa beli ke dalam jerigen tempat air minum yang biasa dibawa Febri bekerja kemudian Terdakwa pergi ke dapur dan Terdakwa melihat ada jerigen tempat minum Febri yang biasa dibawa bekerja kemudian Terdakwa memasukkan racun tersebut ke dalam jerigen dengan menggunakan sendok makan sebanyak 2 (dua) sendok kemudian Terdakwa meneteskan atau memasukkan racun tersebut dalam tempat masak nasi kepinggir besi tempat masak nasi yang berisi nasi sebanyak 1 (satu) tetes kemudian Terdakwa masuk ke dalam kamar dan tidur dan keesokan paginya sekira pukul 06.20 Terdakwa bangun pagi Terdakwa mendengar Febri pergi sedangkan istrinya berada di dalam kamar mandi dan Terdakwa pergi ke dapur Terdakwa melihat jerigen tempat air minum Febri yang sudah Terdakwa masukkan racun sudah tidak ada lagi dan Terdakwa melihat di kuali berisi gulai ayam kemudian Terdakwa mengambil lagi racun tersebut dan Terdakwa memasukkan racun tersebut ke dalam gulai ayam tersebut dengan menggunakan sendok makan sebanyak 1 ½ (satu setengah) sendok kemudian Terdakwa masuk ke dalam kamar dan menyimpan racun tersebut di dalam kamar kemudian Terdakwa pergi bekerja dan pada saat Terdakwa bekerja mandor PT. Tunggal Perkasa Plantation menelepon Terdakwa dan menyuruh Terdakwa untuk datang ke kantor PT. Tunggal Perkasa Plantation dan setelah sampai di kantor Terdakwa mengakui perbuatan Terdakwa tersebut;
- Bahwa yang Saksi Febri alami setelah meminum air minum yang Saksi bawa dari rumah yang sudah ada racunnya tersebut adalah mulut terasa pahit dan Saksi Febri merasa panas pada mulut dan tenggorokan dan perut

Halaman 30 dari 36 Putusan Nomor 294/Pid.B/2024/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Febri terasa sakit dan mual dan Saksi Febri merasakan dingin pada kaki dan Saksi Febri sempat pingsan dan tidak sadarkan diri dan Saksi Febri dirawat di rumah sakit selama 4 (hari) dan tidak bisa bekerja selama 7 (tujuh) hari.

- Bahwa Terdakwa mengenal Febri sudah lebih kurang 6 (enam) bulan secara kekeluargaan tidak ada hubungan Terdakwa dengan Febri sama-sama bekerja di PT. Tunggal Perkasa Plantation dan Terdakwa dengan Febri tinggal di dalam satu rumah hanya beda kamar di perumahan karyawan PT. Tunggal Perkasa Plantation.

- Bahwa racun yang Terdakwa masukkan ke dalam makanan dan minuman Febri adalah racun yang biasa digunakan untuk mematikan tanaman rumput jenis cairan yang ada di dalam botol plastik warna biru merek triester

- Bahwa Terdakwa mendapatkan racun yang Terdakwa masukkan ke dalam makanan dan minuman Febri tersebut dengan cara membeli dan racun tersebut tujuan awalnya untuk Terdakwa gunakan meracun tanaman rumput yang ada di belakang rumah tetapi setelah Terdakwa membeli racun tersebut dan Terdakwa ada sakit hati dan marah dengan Febri maka Terdakwa berpikir untuk memasukkan racun tersebut ke dalam makanan dan minuman Febri .

- Bahwa sebabnya sehingga Terdakwa memasukkan racun ke dalam makan dan minuman Febri karena Febri sudah seharusnya pindah dari rumah yang Terdakwa tinggal bersama Febri sebab Febri bekerja di afdeling K sedangkan rumah tersebut diperuntukkan karyawan yang bekerja di Afdeling I, malah Febri membawa anak dan istrinya ke rumah tersebut, sehingga Terdakwa marah dan berpikiran pendek dan memasukkan racun ke dalam makanan dan minuman Febri.

- Bahwa niat Terdakwa timbul untuk memasukkan racun ke dalam makan dan minuman Febri semenjak Febri membawa anak dan istrinya ke rumah tempat tinggal Terdakwa dan Febri yaitu lebih kurang 2 (dua) hari sebelum Terdakwa memasukkan racun ke dalam makan dan minuman Febri.

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 371/2024/Rhs/IX/047 tanggal 03 September 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Serli Marcelisa selaku Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Indrasari Kab. Indragiri Hulu telah melakukan pemeriksaan terhadap sdr. Saksi Febry Rohalman Siboro alias Febri bin Parlin Siboro diperoleh

Halaman 31 dari 36 Putusan Nomor 294/Pid.B/2024/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kesimpulan pada pemeriksaan tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan namun ditemukan gejala keracunan.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 18380KBF/2024 tanggal 26 Juli 2024 dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Riau yang ditandatangani Pemeriksa Erik Rezaloka, S.T., M.T., M.Eng, Ajun Komisaris Polisi NRP 77091079, Dwiki Zuliyandi, S.Si., S.H, Inspektur Polisi Dua NRP 99010833 yang diketahui oleh Erik Rezakola, S.T.M.T, M.Eng Komisaris Polisi NRP 77091079 milik Terdakwa Laksono Utomo bin (Alm) Sugito, pada pokoknya menyimpulkan bahwa Barang bukti berupa 1 (satu) botol sampel yang berisikan air sebnayak 100 ml selanjutnya disebut (069/KBF/2024) dan 1 (satu) botol sampel yang berisikan kuah gulai sebanyak 100 ml selanjutnya disebut (070/KBF/2024) Terdeteksi mengandung *Triclopyr* dan ttd bahan berbahaya, ttd Arsen, ttd Pestisida, ttd Alkohol, serta ttd Sianida;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan di atas Terdakwa dengan sengaja telah memasukkan racun pada minuman dan makanan keluarga Saksi Febri dan perbuatan tersebut dilakukan sebanyak 2 (dua) kali yakni pada waktu malam hari dan keesokan harinya;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam pledoinya menyatakan bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan Saksi Margono bin (Alm) Saliman bahwa Terdakwa tidak ada niat untuk membunuh melainkan Terdakwa memberikan racun di makanan dan minuman korban karena berniat untuk membuat korban dan keluarganya agar tidak betah tinggal di Perumahan yang disediakan Perusahaan untuk Terdakwa;

Menimbang, bahwa racun sebagaimana pengetahuan umum jika dikonsumsi manusia dalam jumlah tertentu dapat mengakibatkan kematian dan melihat dosis yang diberikan oleh Terdakwa yakni sebanyak 2 sendok makan pada jerigen minuman dan kemudian diulangi pada keesokan paginya sebanyak 1 ½ sendok pada gulai ayam maka Majelis menilai bahwa Terdakwa dapat menduga akibat dari minuman dan makanan tersebut apabila dikonsumsi dapat mengakibatkan kematian;

Menimbang, bahwa dalam persidangan juga diperoleh fakta bahwa akibat meminum air yang sebelumnya telah diberikan racun oleh Terdakwa tersebut, Saksi Febri mengalami keracunan yakni mulut terasa pahit dan Saksi Febri merasa panas pada mulut dan tenggorokan dan perut Saksi Febri terasa sakit dan mual dan Saksi Febri merasakan dingin pada kaki dan Saksi Febri



sempat pingsan dan tidak sadarkan diri dan Saksi Febri dirawat di rumah sakit selama 4 (hari) dan tidak bisa bekerja selama 7 (tujuh) hari;

Menimbang, bahwa adanya kondisi Saksi Febri yang sempat pingsan dan lamanya perawatan yang harus dijalani maka Majelis Hakim menilai bahwa apabila tidak segera memperoleh pertolongan medis maka Saksi Febri dapat mengalami kematian akibat racun yang dikonsumsi tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka dalil pembelaan Terdakwa di atas tidak beralasan dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas unsur "Percobaan dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain" terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 338 KUHP jo. Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa Dakwak Penuntut Umum disusun secara alternatif dan Dakwaan alternatif kesatu telah terbukti maka dakwaan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa asas hukum "tiada pidana tanpa kesalahan" (*geen straf Zonder schuld*) sebagai asas legalitas dalam KUHP mensyaratkan agar supaya orang yang melakukan suatu perbuatan pidana tersebut dapat dipidana dengan hukuman yang diancamkan pada diri Terdakwa, harus ada pertanggungjawaban pidana (criminal responsibility) atas dasar kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana dan selama pemeriksaan berlangsung di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan sesuatu bukti bahwa Terdakwa adalah orang yang tidak mampu bertanggung jawab atas kesalahannya serta tidak menemukan alasan-alasan yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum atas perbuatan Terdakwa, baik sebagai alasan pembenar maupun sebagai alasan pemaaf, sehingga Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah atas perbuatannya tersebut dan mempertanggungjawabkan perbuatannya, serta kepadanya harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap pidana yang akan dijatuhkan, Majelis Hakim tidak sependapat dengan lamanya pidana penjara sebagaimana tuntutan Penuntut Umum sebab dalam perkara ini Majelis Hakim menilai sebagaimana fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa korban memiliki andil dalam mendorong terjadinya tindak pidana tersebut yakni sesuai keterangan Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Febri, Saksi Sinta dan Terdakwa dalam persidangan yakni adanya permasalahan rumah tinggal yakni area kerja korban tidak berada satu area dengan tempat tinggal tersebut sehingga Terdakwa merasa lebih berhak untuk menempatinnya. Lebih-lebih, masalah tersebut menjadi semakin besar saat korban membawa keluarganya untuk tinggal sementara Terdakwa juga menghendaki untuk membawa keluarganya agar tinggal di tempat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Menurut Majelis Hakim lamanya pidana yang dijatuhkan yang dipandang adil adalah sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah jerigen yang berisikan air.
- 1 (satu) buah kuai yang berisikan gulai ayam .
- 1 (satu) botol plastik yang berisikan cairan merek triester

yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi perbuatannya maka perlu ditetapkan untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan orang lain menderita keracunan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 338 KUHP Jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Laksono Utomo bin (Alm) Sugito**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Percobaan pembunuhan”, sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan agar barang bukti, berupa:
 - 1 (satu) buah jerigen yang berisikan air.
 - 1 (satu) buah kual yang berisikan gulai ayam .
 - 1 (satu) botol plastik yang berisikan cairan merek triester

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rengat, pada hari Kamis, tanggal 16 Januari 2025, oleh kami, Sapri Tarigan. S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Mochamad Adib Zain, S.H., M.H., Adityas Nugraha, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 22 Januari 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Eko Susilo, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rengat, serta dihadiri oleh Jimmy Manurung, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mochamad Adib Zain, S.H., M.H.

Sapri Tarigan. S.H., M.Hum.

Adityas Nugraha, S.H.



Panitera Pengganti,

Eko Susilo, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)